



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/26/2024
מס' בקשה: 6/181/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

יעקובוב רחמים

התובע
(המשיב)

באמצעות ב"כ: עו"ד וייסלר אסתי

נגד

שפירא רבקה מירל

הנתבעת:
(המבקשת)

באמצעות ב"כ: עו"ד סגל דוד

החלטה

לפניי בקשה שהגישה הנתבעת לסילוק התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות, בשל הליך בורות (להלן – "הבקשה").

הרקע לבקשה

1. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם כבית משותף, ברחוב הושע 11 בבני ברק, הידוע כחלקה 401 בגוש 6192, (להלן: "הבית המשותף").
2. התובע, זכאי להירשם כבעל דירה מספר 5, בקומה הראשונה בבית המשותף (להלן – "התובע"), ואילו הנתבעת, זכאית להירשם כבעלת דירה מספר 8, בקומה השנייה בבית המשותף (להלן – "הנתבעת").
3. בתאריך כ"ט בטבת תשפ"ד (10.1.2024) הגיש התובע כתב תביעה (להלן – "כתב התביעה") למתן צו עשה המורה לנתבעת להרוס את ההרחבה שביצעה ללא הסכמת בעלי הדירות וללא היתר בנייה, ולתקן את הנזקים שנגרמו על ידה לרכוש המשותף.

4. בתאריך ט' באדר ב תשפ"ד (19.3.2024) הגישה הנתבעת את הבקשה שבכותרת שבה נטען כי מכוח סעיף 5(א) לחוק הבוררות תשכ"ח-1968 (להלן – "**חוק הבוררות**"), יש לסלק את התביעה וזאת מאחר שלטענתה הצדדים חתמו על שטר בוררות בעניין זה.

5. בתאריך כ"ב באדר ב תשפ"ד (1.4.2024) הגיש התובע תגובה לבקשה לסילוק התביעה על הסף (להלן – "**כתב התביעה**"). הטענה העיקרית בכתב התגובה מכחישה את קיומו של שטר בוררות בין הצדדים.

טענות (המבקשת) הנתבעת בקצרה

6. בין התובע ובעלי הזכויות בבית המשותף ובתוכם, מר יהודה גליס, וחברת בנין בשביעית נחתם הסכם שיתוף וחלוקה ובנייה משותפת במקרקעין (להלן: "**הסכם השיתוף**") שבמסגרתו הוסכם לטענת הנתבעת שכל סכסוך בקשר עם המקרקעין יידון בהליך בוררות בבית דין על ידי הדיין הרב מאיר הייזלר.

7. ביום 22.2.2022 רכשה הנתבעת ממר יהודה גליס את זכויותיו בבית המשותף, כאשר במסגרת הסכם המכר (להלן: "**הסכם המכר**") התחייבה הנתבעת לקבל על עצמה את הסכם השיתוף ולפעול לפיו. הסכם השיתוף צורף כנספח להסכם המכר ומכוחו נרשמה הערת אזהרה לטובת הנתבעת.

8. לטענת הנתבעת מכוח הסכם המכר נכנסת היא בנעלי בעל הזכויות הקודם בדירתה מר יהודה גליס, ועל כן הסכם השיתוף על כל פרטיו לרבות תניית הבוררות החלה עליה ועל כל שאר בעלי הדירות, לרבות על התובע שאף חתם על הסכם השיתוף.

9. קודם שהגיש התובע את כתב התביעה פנה בעצמו לבית הדין של הרב וייזלר וביקש להוציא נגדה צו מניעה. התובעת מבקשת לראות בפעולה זו מעין הודאת בעל דין של התובע המוכיחה שגם בראייתו חל הסכם בוררות בין הצדדים.

10. לאור הכלל מן הדין העברי "הלך אחר הנתבע" בחרה התובעת לדון בבית הדין של הרב וואזנר. הנתבעת טוענת שהרב הייזלר קיבל את בקשתה, ועל כן יש להורות על העברת ההליך לבית הדין של הרב וואזנר.

טענות (המשיב) התובע בקצרה

11. בינו לבין התובעת אין כלל הסכם בוררות, והנתבעת לא נכנסת בנעלי מר יהודה גליס באופן שהסכם השיתוף האמור חל ביניהם. צירוף הסכם השיתוף להסכם המכר בין

הנתבעת למר יהודה גליס נועד רק להוכחת זכויותיו של המוכר בקרקע, ולא לעניין אחר לרבות לא לעניין סעיף הבוררות.

12. תניית הבוררות בהסכם השיתוף נוקבת בבורר ספציפי, הרב הייזלר, שאינו הבורר שאליו פנתה הנתבעת. וכי הוא מעולם לא הסכים להליך בוררות אצל הבורר אליו פנתה.

13. בקשתה של הנתבעת לוקה בחוסר תום לב והוגשה רק מראתה שאיחרה את המועד להגיש כתב הגנה.

דיון והכרעה

14. כפי שכתבתי בעבר (ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 420/21 אליהו מנשה נ' כהן אפרת רחל (נבו 25.07.2022)) (להלן – "עניין מנשה"), ס' 1 לחוק הבוררות מגדיר הסכם בוררות כך: **"הסכם בוררות" – הסכם בכתב למסור לבוררות סכסוך שנתגלע בין צדדים להסכם או שעשוי להתגלע ביניהם בעתיד, בין שנקוב בהסכם שמו של בורר ובין אם לאו;**".

15. סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין מעוגנת בהוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן – "חוק המקרקעין") אשר קובע כי: **"(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"**.

16. סעיף 5 לחוק הבוררות מורה על שישה תנאים מצטברים בהתקיימם רשאי בית המשפט ובהתאמה מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, המפקח על רישום מקרקעין – **להורות על עיכוב הליכים** בתביעה שלפניו וזאת בשל הליכי בוררות, אלא אם יוכיח התובע כי קיים טעם מיוחד לכך שהסכסוך בין הצדדים לא יידון בבוררות. ששת התנאים בהתקיימם יש לעכב את הדיון, ולהעבירו להליך בוררות, הם: (1) קיים הסכם בוררות בין הצדדים, (2) התביעה שהוגשה לבית המשפט מתייחסת לסכסוך שההסכם חל עליו, (3) בעל דין שהוא צד להסכם מבקש את עיכוב ההליכים, (4) המבקש היה מוכן – ועודנו מוכן גם בעת הגשת הבקשה, לעשות את כל הדרוש לקיום הבוררות. (5) המבקש ביקש את עיכוב ההליכים בכתב ההגנה או בדרך אחרת. (6) המבקש פנה בבקשה לעיכוב הליכים לפני שטען לראשונה לגופה של התביעה. (ראו והשווה-ה"פ (מרכז) 43623-11-10 שלום שרבט נ' מלכיאל שרבט, (נבו 14.08.2011).

17. כפי שצינתי בהחלטה בעניין מנשה לעיל, בהתאם לגישה בפסיקה, גם כאשר מתקיימים כל התנאים לעיכוב ההליכים, נותר בידי הערכאה הדיונית שיקול דעת שלא להיעתר לבקשה "...אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא יידון בבוררות" (סעיף 5(ג) לחוק הבוררות). זאת, כאשר הנטל לשכנע כי יש להימנע מעיכוב הליכים בעניין שהוסכם לגביו כי יועבר לבוררות, מוטל על שכמי התובע שפנה לבית המשפט (רע"א 985/93 אלרינה אינוסטמנט קורפוריישן נ' ברקי פטה המפריס (ישראל) בע"מ, פ"ד מח(1) 397 (1993); רע"א 7030/08 אחיסמך מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' עטורה השקעות בע"מ (נבו 17.9.2008)).

18. לפיכך, עיכוב הליכים לפי חוק הבוררות הוא עניין המצוי בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית (רע"א 4882/96 יעקב (ג'ק) נאסר נ' אדמונד ספרא (נבו 06.03.1997)). אבחן להלן האם ששת התנאים כאמור מתקיימים בענייננו:

התנאי הראשון – קיום הסכם בוררות בין הצדדים

19. כאמור, להוכחת קיומו של הסכם הבוררות הנתבעת נשענת על תניית הבוררות שבסעיף 15 להסכם השיתוף שנחתם בין התובע ובעלי הזכויות בבית לבין חברת בניין בשביעית.

20. כאמור בפסק הדין בעניין רע"א 3925/12 חן רונן נ' עו"ד יובל כהן (נבו 17.06.2013) להלן: "**פסק דין רונן**" התייחס כב' השופט דנציגר למעגלי ההרחבה האפשריים להסכמי בוררות. מעגל ההרחבה השני יונק מכוחו של סעיף 4 לחוק הבוררות המורה כדלקמן: "**הסכם בוררות וסמכותו של בורר על פיו כוחם יפה גם לגבי חליפיהם של הצדדים להסכם... והכל כשאין כוונה אחרת משתמעת מן ההסכם**".

21. עוד הודגש **בפסק דין רונן**, כי אומנם חוק הבוררות לא הגדיר את המונח "חליף" אך בפסיקה כבר הוגדרו המקרים שבהם אדם יוכר כחליף לצורך תחולתו של הסכם בורות כלפיו, ונקבע כי: "**חליף הוא מי שהוסבה אליו זכותו (או חבותו) של בעל הזכות (או החבות) המקורי, מכוח חוק (כגון: מנהל עזבון, יורש, נאמן בפשיטת רגל וכיו"ב) או בנסיבות אחרות, רצוניות (כגון מקבל זכויות על פי חוזה) [ע"א 10892/02 נאות אואזיס מלונות בע"מ נ' זיסר, בפסקה 16 לפסק דינו של כב' השופט גרוניס (נבו 6.6.2005)].**"

22. בהתאם לפסיקה, יש הבחנה בין הסכם שיתוף שנרשם במרשם, לבין הסכם שיתוף של נרשם במרשם.

23. הסכם שיתוף **שנרשם**, כוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה שותף לאחר מכן וכל אדם אחר. משכך נהוג לראות ברישומו של הסכם השיתוף כמשכלל את ההסכמות שבו לרמה של קניין [סעיף 29 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969; ע"א 48/16 דהאן נ' שמחון, פסקה 33 (נבו 9.8.2017); ע"א 269/74 בוקובזה נ' הממונה על המרשם, פ"ד כט(1) 243, 251-252 (1974)].

24. מנגד, הסכם שיתוף **שלא נרשם** הוא הסכם אישי, אובליגטורי, שכוחו יפה בין השותפים למקרקעין לבין עצמם ובדומה לכל חוזה אחר, חלים עליו דיני החוזים הכלליים אך ככלל הוא מחייב רק את הצדדים לו. **עם זאת**, במקרים מסוימים, עשוי הסכם שיתוף שלא נרשם לחייב גם צד שלישי להסכם, ובפרט רוכש זכויות במקרקעין שידע על קיומו של הסכם השיתוף [ע"א 8227/20 ערן קסירר נ' חיים אמסלם, פסקה 18 לפסק דינה של השופטת כנפי-שטייניץ (נבו 12.07.2023) (להלן-"פסק דין קסירר"); ע"א 48/16 דהאן נ' שמחון, בפסקה 2 לפסק דינה של השופטת חיות ובפסקה 33 לפסק דינה של השופטת ברק-ארוז (נבו 9.8.2017)].

25. כן יצוין כי **הסכם שיתוף חל על בית משותף מכוח היקש** [רע"א 2575/18 שרון יעקבסון נ' אסתר לוין (נבו 25.03.2019); תיק (המפקח פתח תקוה) 569/21 כהן תקוה נ' בן עמי יובל (נבו 23.11.2023)].

26. **ובמיושם לענייננו** - כאמור, אין מחלוקת על כך שנחתם הסכם שיתוף ביחס לבית המשותף (נספח 1 לבקשה).

27. עיון בהסכם השיתוף מעלה כי הצדדים הסכימו לרשום את הסכם השיתוף בלשכת הרישום (סעיף 14.4 להסכם השיתוף), אלא שהצדדים לא טענו טענה בקשר לרישומו של הסכם השיתוף או אי רישומו, ומשכך נקודת המוצא בהחלטתי זו, היא שהסכם השיתוף לא נרשם.

28. וכן, הסכם השיתוף נחתם על ידי חמישה צדדים, כאשר התובע הוגדר בו "צד אחד", מר יהודה גליס (ממנו רכשה הנתבעת את הזכויות) הוגדר בו "צד שלישי" וחברת בנין בשביעית בע"מ, הוגדרה בו "היזם" או "החברה".

29. ב"והואיל" השלישי להסכם השיתוף נרשם כי "וברצון הצדדים להסדיר ביניהם את אופן ביצע בניית הפרויקט, ניהול הזכויות במקרקעין, חלוקת היחידות, השטחים והזכויות בפרויקט בין השותפים, דרכי השימוש ברכוש המשותף, רישום הפרויקט כבית משותף וניהול זכויותיהם וחובותיהם של השותפים בנוגע לזכויות במקרקעין, והכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה ולנספחיו".

30. סעיף 12 להסכם השיתוף שכותרתו "העברת זכויות במקרקעין", קובע, בין השאר כי "צד שיבקש להעביר את חלקו ("המעביר") לצד ג' ("הנעבר")... יהיה רשאי לעשות זאת רק בהתקיים כל התנאים הבאים במצטבר: 12.2.1 12.2.2 הנעבר נטל על עצמו בכתב את כל התחייבויותיו של המעביר בקשר עם הפרוייקט, לרבות עפ"י הסכם זה וכלפי צדדי ג' מכוחו..."

31. בסעיף 15 להסכם השיתוף, שכותרתו "בוררות", נקבע בין השאר כי: "15.1. מוצהר ומוסכם על השותפים כי כל מחלוקת ו/או סכסוך שיתגלע בין הצדדים בקשר להסכם זה לרבות לעניין תוקף החוזה וגבולות סמכות הבורר ימסר להחלטת הבורר הרב מאיר הייזלר שליט"א המשמש כדיין בבית הדין מיסודו של הרב ניסים קרליץ זצ"ל... כל החלטותיו של הבורר תחייבנה את הצדדים לכל דבר ועניין חתימה על הסכם זה כמזה כחתימה על הסכם בורות, וכפי התנאים הנוהגים בשטר הבוררות של הרב הנ"ל".

32. בהסכם המכר שבין מר יהודה גליס לבין הנתבעת (העמוד הראשון צורף כנספח 2 לבקשה) נכתב בין השאר כך: "והואיל ובין כל בעלי הזכויות בחלקה נחתם הסכם שיתוף מיום 10.2.22 (להלן: "הסכם השיתוף"), הסכם השיתוף כולל נספחים מצ"ב ומסומן "ב"... והואיל והקונה קרא את הסכם השיתוף והבין את משמעותו וידוע לו כי הינו מחויב לתנאים שהוסכמו בהסכם השיתוף והוא מחויב לפעול לפיו".

33. ואמנם, הסכם השיתוף מעלה כי הוא הסכם צופה פני עתיד, והוא כולל בתוכו תניה מפורשת שבמקרה שאחד הצדדים להסכם ירצה לעביר את זכויותיו במקרקעין, יחולו כל התחייבויותיו של המעביר בקשר עם הפרוייקט, לרבות אלו שבהסכם השיתוף. לפיכך, טענת התובע לפיה הסכם זה חל רק על הצדדים להסכם זה נדחת, שעה שכאמור ההסכם קובע באופן מפורש כי הוא חל גם על הנעבר, ובמקרה זה, על הנתבעת שרכשה את זכויותיה ממי שהוגדר כצד שלישי להסכם השיתוף, ובמסגרת הסכם המכר, החילה על עצמה את תנאיו של ההסכם. לכן, גם אם הסכם השיתוף לא נרשם, הרי שהוא בוודאי מחייב את התובע שהיה צד לו, ואף הוא מחייב את הנתבעת שעה שהיא רכשה את זכויותיה כשידעה על קיומו של ההסכם ועל תנאיו, כפי שנקבע בפסק דין קסירר לעיל.

34. עוד אוסיף כי מגמת הפסיקה, היא לאפשר צירופו להליך הבוררות, של גורם שאינו חתום על הסכם הבוררות, כאשר הגורם שאותו מבוקש לצרף הוא צד קשור ובעל עניין בהסכם הבוררות, זאת כדי למנוע מצדדים לחמוק מהשתתפות בהליך בורות לו הסכימו מהותית בטענות פורמליסטיות [רע"א 8113/09 אלייד סוכניות לביטוח

(1975) בע"מ נ' מוניות ישיר סוכנות לביטוח 2001 בע"מ (נבו 02.11.2010); רע"א 6574/13 אפרת עמרם נ' יהודה רגב, בפסקה י (נבו 03.12.2013).

35. לפיכך מסקנתי היא שבהתאם לסעיף 4 לחוק הבוררות, תניית הבוררות שבהסכם השיתוף חלה על התובע ועל הנתבעת, וקיים הסכם בוררות בין הצדדים.

התנאי השני - התביעה שהוגשה לבית המשפט מתייחסת לסכסוך שההסכם חל עליו

36. נושא התביעה הוא טענת התובע כי הרחבת הדירה שביצעה הנתבעת בוצעה על חשבון הרכוש המשותף, וללא היתר וללא הסכמה.

37. כאמור, כפי שהובא לעיל, ובהואיל השלישי להסכם השיתוף, הוסכם כי מטרתו "וברצון הצדדים להסדיר ביניהם את אופן ביצע בניית הפרויקט, ניהול הזכויות במקרקעין, חלוקת היחידות, השטחים והזכויות בפרויקט בין השותפים, דרכי השימוש ברכוש המשותף, רישום הפרויקט כבית משותף וניהול זכויותיהם וחובותיהם של השותפים בנוגע לזכויות במקרקעין, והכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה ולנספחיו". (ההדגשות אינן במקור, מ"פ)

38. כך שהסכם השיתוף קובע באופן מפורש כי הוא חל על כל דרכי השימוש ברכוש המשותף, לרבות בקשר לזכויות ולחובות ביחס למקרקעין, ומשכך גם התנאי השני מתקיים בעניינו אף הוא.

התנאים השלישי החמישי והשישי

39. אשר לתנאים אלו אפשר לקבוע שהם מתקיימים. הנתבעת מבקשת לסלק את כתב התביעה, היא הגישה את הבקשה בכתב ההגנה וטרם טענה טענות לגופה של התביעה.

התנאי הרביעי - המבקש היה מוכן – ועודנו מוכן גם בעת הגשת הבקשה, לעשות את כל הדרוש לקיום הבוררות

40. בהסכם השיתוף נקבע באופן מפורש כי הרב הייזלר הוא זה שישמש כבורר. התובע טען שהנתבעת סירבה לדון בבית הדין של הרב של הרב הייזלר ופנתה לבית הדין של הרב וואזנר ושם מבקשת התובעת לנהל את ההליך. מנגד,

הנתבעת טוענת כי היא נסמכת על פסיקת בית הדין של הרב הייזלר שהורה לתובע לנהל את ההליך בבית הדין של הרב וואזנר.

41. אני סבור כי יש צדק רב בדברי התובע בקשר לזהות הבורר ואסביר. בהתאם לפסיקה "ככל שיוכח שהצדדים היו דעתניים ונחרצים יותר לגבי זהות הבורר במסגרת הדיונים ביניהם עובר לחתימה על הסכם הבוררות, יהיה בכך כדי ללמד על חשיבות המידע מבחינתם, וכדי להקρίין על בחינת תוקף הסכמתם בדיעבד" [רע"א 4839/15 מושקוביץ נ' מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, פסקה 22 (נבו 1.12.2015)].

42. סעיף 15.1 להסכם השיתוף, קובע כי "כל מחלוקת ו/או סכסוך שיתגלע בין הצדדים... ימסר להחלטת הבורר הרב מאיר הייזלר שליט"א המשמש כדיין בבית הדין מיסודו של הרב ניסים קרליץ זצ"ל... כל החלטותיו של הבורר תחייבנה את הצדדים לכל דבר ועניין חתימה על הסכם זה כמוה כחתימה על הסכם בורות, וכפי התנאים הנוהגים בשטר הבוררות של הרב הנ"ל".

43. כך שבמסגרת הסכם השיתוף, היו הצדדים נחרצים בקשר לזהותו של הבורר, והוסכם עליהם שהרב הייזלר ישמש כבורר "בכל מחלוקת ו/או סכסוך". וכך יש לקבוע גם בענייננו.

44. לא נעלמו מעיניי טענת הנתבעת ולפיה בהתאם לדין התורה "הלך אחר הנתבע" (סעיף 14 לבקשה), ולכן לטענתה פנתה היא לבית הדין של הרב וואזנר, אלא שאני סבור כי הסכם הבוררות, אשר קובע באופן מפורש את זהותו של הבורר, מחייב כי כל הליך הבוררות יתנהל בפני הבורר הרב הייזלר, וכך טענת הנתבעת לפיה יש ללכת אחר הנתבע, אינה עומדת לה כשיש הסכם בורות שנאמר בו באופן מפורש כי "חתימה על הסכם זה כמוה כחתימה על הסכם בורות, וכפי התנאים הנוהגים בשטר הבוררות של הרב הנ"ל".

45. מבחינת למעלה מהצורך אציין כי הכלל ההלכתי לפיו "התובע צריך לילך אחר הנתבע" [רמ"א [סי' י"ד סע' א'], אינו בבחינת "יתד שלא תימוט" אלא נתון לשיקול ולבחינה בהתאם למקום ולנסיבות [ראו למשל תרומת הדשן בסימן פ"ז; בעל ערוך השולחן [סי' כ"ו סע' ה']; אגרות משה [חו"מ ב' סי' ג']; שו"ת מהרשד"ם, חושן משפט, סי' ז; הרב יחיאל מיכל אפשטיין, ערוך השולחן, חושן משפט סי' כו סעי' ה; הרב מנחם מנדל שפרן, דברי משפט, חלק ו, עמ' רפד-רפה; הרב אריה הלוי איש הורוויץ, שו"ת הרי בשמים, חלק ב סי' צ. [כן ראו בשינויים המחוייבים לעניין זבל"א כשיש דינים קבועים בעיר [התוספות יו"ט [סנהדרין פ"ג מ"א]; דברי החזו"א [סנהדרין סי' ט"ו]; אגרות משה [חו"מ ח"ב סי' ג']]].

46. לפיכך כבר הובא לא פעם שבמקום שבו הוסכם מראש על זהות הבורר, לא יחול הכלל שהתובע צריך לילך אחר הנתבע [ראו למשל הרב יוסף שאול נתנזון, שו"ת שואל ומשיב, מהדורה קמא, חלק ג סי' יח].

47. לפני סיום אוסיף, כי מקום שבו נחתם בין הצדדים הסכם בוררות לפיו הבורר יכריע לפי דין תורה, שומה על בית המשפט לעכב את ההליכים ולהעביר את הדיון להליך בוררות לפי דין תורה [רע"א 3587/20 **ישראל שלסר נ' ממכר בית בע"מ**, בפסקה 10 (נבו 30.06.2020); רע"א 5061/11 **פלוני נ' פלוני**, בפסקה כ"ב (נבו 24.11.2011)]. בענייננו שני הצדדים רצו שהמחלוקת תתברר בהליך לפי דין תורה. הן התובע והן הנתבעת פנו לבתי דין הלכתיים, אך לא השכילו להסכים על זהות בית הדין. אלא שכאמור נכון שהצדדים יפעלו בדיוק בהתאם להוראות הסכם השיתוף בעניין זה, אשר קבע כאמור את זהות הבורר.

48. כשהותו של הבורר מופיעה באופן מפורש בהסכם השיתוף, על הליך הבוררות **כולו**, להתקיים בפני הבורר, אשר זהותו מוסכמת, ובמקרה זה, הרב הייזלר. לפיכך, כדי שתנאי זה יתקיים, על הנתבעת לחתום על שטר בוררין בבית הדין של הרב הייזלר, אשר ידון כבורר **בכל** המחלוקת בין הצדדים.

סוף דבר

49. בכפוף לאמור בסעיף 48 לעיל, מתקיימים כל תנאיו של סעיף 5(א) לחוק הבוררות.

50. לפיכך, ההליך יעוכב ויועבר לבוררות לפני הבורר הרב מאיר הייזלר, זאת ככל שעד לתאריך י"ב בסיון תשפ"ד (18.6.2024), תגיש הנתבעת הודעה ולפיה היא מסכימה שההליך **כולו** יתנהל בבוררות לפני הבורר **כב' הרב מאיר הייזלר שליט"א המשמש כדיין בבית הדין מיסודו של הרב ניסים קרליץ זצ"ל**. להודעה זו תצרף הנתבעת שטר בוררין חתום ומתאים.

51. ככל שלא תוגש על ידי הנתבעת הודעה מתאימה כאמור עד לתאריך י"ב בסיון תשפ"ד (18.6.2024), תגיש הנתבעת במועד זה (18.6.2024) את כתב הגנתה, ודיון במעמד הצדדים יתקיים בתאריך ט' בתמוז תשפ"ד (15.7.2024) בשעה 09:00.

52. אשר להוצאות הבקשה- אומנם תקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 קובעת כברירת מחדל, פסיקת הוצאות הבקשה, וזאת ללא כל קשר לתוצאות ההליך העיקרי, אולם לאור התוצאה שאליה הגעתי, אני סבור שנכון יהיה שכל צד יישא בהוצאותיו בקשר עם הבקשה.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, כ"ז אייר תשפ"ד, 04 יוני 2024, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על דישורם מקרקעין
פתח תקווה